

L'État · flash

Définitions express

- **Étym.** *status* — structure stable du pouvoir politique.
- **Weber** : monopole de la violence physique légitime sur un territoire.
- **État de droit** : pouvoirs eux-mêmes soumis à la loi (Montesquieu : séparation des pouvoirs).
- **État ≠ gouvernement ≠ nation** — distinction attendue.

Problématique pivot

L'État est-il l'ennemi de la liberté individuelle, ou la condition même de sa possibilité ?

3 thèses à retenir

- **Hobbes** — Sans État, guerre de tous contre tous. Pacte → souverain absolu (Léviathan).
- **Locke** — Droits naturels (vie, liberté, propriété) que l'État doit protéger. Droit de résistance.
- **Rousseau** — Contrat social = peuple souverain, volonté générale. Obéir à la loi qu'on a faite = liberté.

Citations clés

« *L'homme est un loup pour l'homme.* »

HOBBS

« *Le monopole de la violence physique légitime.* »

WEBER (1919)

Plan-type · « L'État est-il l'ennemi de la liberté ? »

- **I.** Oui — libéraux, Marx : État contraint, peut devenir oppresseur (totalitarismes).
- **II.** Non — Hobbes, Rousseau, Hegel : sans État, pas de liberté garantie. La paix fonde la liberté.
- **III.** Tout dépend du *type* d'État. État de droit + contre-pouvoirs + désobéissance civile possible.

Pièges

- Distinguer État / gouvernement / nation.
- Hobbes, Locke, Rousseau : 3 contractualismes *incompatibles*.

COURS DU PROF — À MOBILISER

Machiavel (*Le Prince*) : *virtù* / Fortune, Lion & Renard, César Borgia / Rémy d'Orque. **La Boétie** : chaîne de commandements (5→600→6000), servitude volontaire. **Polybe** : anacyclose, régime mixte romain. **Pascal** : « justice sans force impuissante, force sans justice tyrannique ». **Hobbes** : *Auctoritas non veritate facit legem*. **Rousseau** : « on le forcera à être libre » → dérive totalitaire (Terreur, Inquisition, Mirabeau). **Montesquieu** : 3 libertés (politique/civile/philosophique), « le pouvoir arrête le pouvoir ». Constitution 1958 art. 64/68 + raison d'État (Jules César).

Justice ⚡

Liberté ⚡

Fiche longue

🔄 Transverse